

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

35. Konu — Hariçte İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 73 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 35 — Hariçte İşleme Rejimi

Kaynak: 35- hir.docx (GK m.135–149; GY m.395–414; Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864) m.1–22; Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) m.1–24; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No: 1 (HİGİ) m.1–5, 14). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım ve Kapsam (GK m.135–136; GY m.395)

#	Soru	Cevap
1	Hariçte işleme rejimi nedir?	Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere TGB'den geçici ihracı ve elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyetle yeniden serbest dolaşıma girişini düzenleyen rejim. (GK m.135/1; GY m.395/1)
2	GK'daki hariçte işleme rejimi tanımında hangi hükümler saklı tutulmuştur?	Standart değişim sistemi hükümleri (GK m.144–148) ile m.116 hükmü. (GK m.135/1)
3	Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında hangi işlemler uygulanır?	TGB dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler. (GK m.135/2)
4	GY'ye göre "değişmemiş eşya" ve "önceden ithalat" ne demektir?	Değişmemiş eşya: hiçbir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyası. Önceden ithalat: geçici ihracat eşyasının ihracından önce, teminat alınmak koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki eşyanın ithali. (GY m.395/2-a, b)
5	GY'ye göre ikame ürün nedir?	Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen yabancı menşeli eşya. (GY m.395/2-ç)
6	Hariçte işleme rejimi hangi serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz?	(a) ihracı ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminatın kaldırılmasına yol açan; (b) nihai kullanım nedeniyle tam muafiyetle serbest dolaşıma giren ve koşulları taşımaya devam eden; (c) ihracı ihracat vergi iadesi gerektiren veya tarım politikası çerçevesinde mali avantaj sağlanan eşya. (b) bendinin istisnaları yönetmelikle belirlenir. (GK m.136; Karar (2007/11864) m.5)

Karar ve Tebliğ Tanımları (Karar (2007/11864) m.3–4; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3–4)

#	Soru	Cevap
7	Karar'a göre hariçte işleme faaliyeti kapsamında eşya nereye geçici ihraç edilebilir?	Daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere TGB dışına veya serbest bölgelere. (Karar (2007/11864) m.4; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.4)
8	"Hariçte işleme izin belgesi" ile "hariçte işleme izni" arasındaki fark nedir?	İzin belgesi: eşyanın daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkân sağlayan, Müsteşarlıkça (Tebliğde: Bakanlıkça) düzenlenen belge. İzin: maden cevheri/konsantrelerinin izabesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi için maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu İBGS'lerce verilen izin. (Karar (2007/11864) m.3/f-g; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3/f-g)

#	Soru	Cevap
9	"Belge süresi sonu" nedir?	Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günü. (Karar (2007/11864) m.3/c)
10	INF 2 bilgi formu nedir; kim tarafından düzenlenir? ★ 2022	Hariçte işlemede üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresince düzenlenen; GB Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici ihraç edilip üçüncü ülkede işlem gören ürünlerin diğer parçada tam veya kısmi muafiyetle serbest dolaşıma girişine imkân veren belge. (Karar (2007/11864) m.3/ğ; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3/ğ)
11	Üçgen trafik nedir?	GB Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, GB Gümrük Bölgesinin diğer parçasında tam veya kısmi muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulü. (Karar (2007/11864) m.3/t)
12	Karar'a göre "tam muafiyet" nedir?	Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyeti. (Karar (2007/11864) m.3/r)

İznin Verilmesi, Süre ve Ayniyet (GK m.137–139; GY m.397–398)

#	Soru	Cevap
13	Hariçte işleme izni kime verilir?	Talep üzerine, GK m.80 çerçevesinde işleme faaliyetini yapacak kişiye. (GK m.137/1)
14	Hariçte işleme izni hangi şartlarla işleme faaliyetini yapabilecek kişi dışındaki birine verilebilir?	Rejimin Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve ürünün Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi. (GK m.137/2)
15	GK'ya göre hariçte işleme izni hangi hallerde verilir?	(a) TGB'de yerleşik kişilere; (b) işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasından elde edildiğinin tespiti mümkünse; (c) Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi zarar verecek durumda değilse. (GK m.138)
16	GK m.138(b) bendine getirilecek istisnalar ile verimlilik oranının belirlenme usul ve esasları nerede belirtilir?	İlgili Cumhurbaşkanı Kararında. (GK m.138; m.139/2)
17	İşlem görmüş ürünlerin yeniden ithal süresi nasıl belirlenir; uzatılabilir mi?	İşleme faaliyetinin gerektirdiği süre ile nakliye süresi dikkate alınarak GK m.80 uyarınca belirlenir ve izinde belirtilir; hak sahibinin talebi uygun bulunursa uzatılabilir. (GK m.139/1; GY m.397/1)
18	İşlem görmüş ürünlerin geri getirme süresini ne sona erdirir?	Süresi içinde serbest dolaşıma sokulması, antrepoya konulması, dahilde işleme veya transit rejimine tabi tutulması gerekir; bu rejimlere ilişkin beyannamenin tescili süreyi sona erdirir. (GY m.397/3)
19	Gümrük idareleri geçici ihracata konu eşyayı hangi unsurları inceleyerek ihracına izin verir?	(a) Üreticinin koyduğu özel işaret ve seri numaraları; (b) mühür veya etiketler; (c) numune veya teknik dokümanlar; (ç) analiz veya ekspertiz raporu; (d) ürünün bu eşyadan üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura. (GY m.398/1)

#	Soru	Cevap
20	Tamir amacıyla ihraç edilecek eşyada hangi şart aranır; rejim teknik performansı geliştirmek için kullanılabilir mi?	Standart değişim dahil her usulde eşyanın tamir edilebilir durumda olduğu tevsik edilmelidir; rejim eşyanın teknik performansını geliştirmek için kullanılamaz. (GY m.398/3)
21	Standart değişim kapsamında ayniyet tespitinde GY m.398/1'in hangi bentleri incelenir?	(a), (c), (ç) ve (d) bentleri (mühür/etiket bendi (b) hariç). (GY m.398/4)

Muafiyet, Beyan ve Vergilendirme (GK m.140–143; GY m.399–403, 410–411)

#	Soru	Cevap
22	Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı nereye ve hangi hükümlere göre yapılır?	İhracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine. (GY m.399/1)
23	İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet hangi halde tanınabilir?	Serbest dolaşıma giriş beyanının izin hak sahibi ya da onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydıyla TGB'de yerleşik başka bir kişi adına veya hesabına yapılması halinde. (GK m.140/1)
24	Rejimin şart veya yükümlülüklerinden birine uyulmazsa muafiyet uygulanır mı?	Kural olarak uygulanmaz; ancak bunun rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisi olmadığı tespit edilirse uygulanır. (GK m.140/2)
25	Kısmi muafiyette ithalat vergileri nasıl hesaplanır?	İşlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinden, geçici ihracat eşyası en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilseydi uygulanacak vergilerin indirilmesiyle (fark yöntemi). (GK m.141/1)
26	İndirilecek tutar hesaplanırken geçici ihracat eşyasının miktar/niteliği ve diğer vergilendirme unsurları hangi tarihe göre alınır?	Miktar ve nitelik: HİR beyannamesinin tescil tarihi; diğer vergilendirme unsurları: işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi. (GK m.141/2)
27	Düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında hangi mali yükler dikkate alınmaz?	Dış ticaret politikası önlemleri kapsamındaki ek mali yükler, anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler. (GY m.402/1)
28	Atık, artık, kırpıntı gibi ikincil işlem görmüş ürünler düşüm hesabında nasıl değerlendirilir?	Düşümü yapılacak tutarın içinde yer almış kabul edilir. (GY m.402/2)
29	Tamiri bedelsiz yapılan eşya serbest dolaşıma nasıl girer; istisnası nedir?	Tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapıldığı kanıtlanırsa ithalat vergilerinden tam muaf girer; eşyanın ilk girişinde kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa uygulanmaz. (GK m.142)
30	Bedel karşılığı tamirde ithalat vergileri hangi kıymet ve hangi tarihteki unsurlara göre belirlenir? ★ 2022	Gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit tutar; serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer unsurlar. Şart: hak sahibinin tamir masrafı dışında başka ödeme yapmamış olması ve ödemenin taraflar arası ilişkiden etkilenmemesi. (GK m.143)
31	GY'ye göre bedelli tamirde tamir masrafı dışında hangi giderler de dikkate alınır?	TGB'ye geliste ödenen navlun, sigorta ve TGB dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar. (GY m.411; Tebliğ (HiGi Seri No: 1) m.3/4)

#	Soru	Cevap
32	Üçgen trafik uygulanıyorsa serbest dolaşıma giriş beyannamesine hangi belge eklenir? ★ 2022	INF 2 Belgesi. (Basitleştirilmiş usuller üçgen trafikte de uygulanır.) (GY m.401/2; m.400/2)
33	Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında esas alınacak tarih nedir?	HİR beyannamesinin tescil tarihi (m.410/1); işlem görmüş ürünlere uygulanmasında ise bu ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi (m.410/3). (GY m.410/1, 3)

Verimlilik Oranı, Ölçme Yöntemleri ve Özel Haller (GY m.405–409)

#	Soru	Cevap
34	İşlem görmüş ürünlerin bünyesine giren geçici ihrac eşyası oranı hangi amaçlarla hesaplanır?	Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi, gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim tutarının belirlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması. (GY m.405/1)
35	Bu oran hangi yöntemlerle hesaplanır; kıymet ölçme yöntemi ne zaman uygulanır?	Miktar ölçme yöntemi, uygun hallerde kıymet ölçme yöntemi veya benzer sonuç veren diğer bir yöntem; kıymet ölçme, miktar ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanır. (GY m.405/2; m.407/1)
36	GY m.406'ya göre fire nedir; atık ve artıklar nasıl değerlendirilir?	İşleme sırasında buharlaşma, gaz olarak havaya karışma, kuruma veya damıtma sonucu tahrip/zayıf şeklindeki eksilmeler; atık, artık, kırıntı, döküntü ve kalıntı şeklindeki ikincil ürünler fire olarak değerlendirilir. (GY m.406/2)
37	Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyeti için başvuru sahibi neyi tevsik etmelidir?	Eşyanın kendisinin veya ailesinin kullanımına ait, ticari olmayan miktar ve mahiyette olduğunu; ayrıca tamiratın belirli aralıklarla yapılması gerektiğini veya bakımın yenileme ve asli niteliklerine uygun hale getirmeye ilgili olduğunu. (GY m.408)
38	Hariçte işlemede üçgen trafik izni ve gümrük uygulamaları hangi düzenlemeye tabidir?	2006/10895 sayılı Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar. (GY m.409)

Standart Değişim Sistemi (GK m.144–148; GY m.413–414; Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4)

#	Soru	Cevap
39	Standart değişim sistemi nedir; hangi eşyada uygulanır?	İkame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi; tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesiyle elde edilen özel düzenlemeli eşya dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde uygulanır. (GK m.144/1–2)
40	İkame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracatından önce ithaline hangi şartla izin verilir?	Tespit edilen koşullar altında ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde. (GK m.144/4)
41	İkame ürünlerde hangi şartlar aranır?	Geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması. (GK m.145/1)

#	Soru	Cevap
42	Geçici ihracat eşyası kullanılmışsa ikame ürün yeni olabilir mi?	Kural olarak hayır, ikame ürün de kullanılmış olmalı; ancak satış sözleşmesindeki garanti, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz veriliyorsa yeni eşya getirilebilir. (GK m.145/2)
43	Önceden ithalatta geçici ihracat eşyası ne kadar sürede ihraç edilmelidir; süre uzatılabilir mi?	İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden itibaren iki ay içinde; istisnai hallerde süre dolmadan talep üzerine gümrük idaresi makul ölçüde uzatılabilir. (GK m.146)
44	Önceden ithalatta iki aylık ihraç süresi şartı hangi durumda yerine getirilmiş sayılır?	Geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması halinde. (GY m.413)
45	Önceden ithalatta GK m.141 uygulanırsa indirilecek tutar hangi tarihe göre belirlenir?	Geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer unsurlara göre. (GK m.147)
46	GY'ye göre önceden ithalatta vergilendirmede esas alınacak tutar hangi tarihe göre belirlenir; ikame eşyanın teminatı ne zaman çözülür?	İkame eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve unsurlara göre; vergiler teminata bağlanır, geçici ihracat eşyası tamir edilip geri getirilince teminat çözülerek ikame eşyanın geri gönderilmesine izin verilir. (GY m.414)
47	Standart değişim çerçevesindeki işlemler GK'nın hangi hükümlerine tabi değildir?	m.137/2 (izin başkasına verilebilmesi şartları) ve m.138(b) (ürünün geçici ihracat eşyasından elde edildiğinin tespiti). (GK m.148)
48	Standart değişimde izni kim verir; işlemler hangi idarede yapılır?	Gümrük müdürlükleri; geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın işlemleri aynı gümrük müdürlüğünce yapılır. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4/1)
49	HİGİ Tebliğine göre ikame eşyanın önceden ithaline izin verilmesi için ne gerekir?	Eşyanın önceden ihracının üretimi durduracak, ekonomik kayba yol açacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun dilekçe ile bildirilmesi ve ithalat vergilerini karşılayan teminat verilmesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4/2)

Müracaat, Belge/İzin Süresi ve Revize (Karar (2007/11864) m.6–9; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.6–12)

#	Soru	Cevap
50	Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için hangi durumda kime müracaat edilir?	(a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesinin ileri işlenmesi → izin belgesi için DYS üzerinden Bakanlığa; (b) maden cevheri/konsantre izabesi, kıymetli maden ve taş işlenmesi → izin için maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu İBGS'ye; (c) tamirat, garanti, ambalaj malzemesi, imalat hatası (sinema-TV filmleri ve ses bantları dahil) ve ikame eşya ithali → ilgili gümrük idaresine. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.6/1; Karar (2007/11864) m.6)
51	Müracaatlar hangi kriterler çerçevesinde değerlendirilir?	Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması ve TGB'deki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi. (Karar (2007/11864) m.7/1; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.7/1)

#	Soru	Cevap
52	Hariçte işleme izin belgesi/izninin süresi ve ek süreler ne kadardır?	Azami 12 ay; gerekçeli talep üzerine izin belgesine orijinal sürenin 1/2'si, izne ise 12 aya kadar ek süre verilebilir. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.9/1; Karar (2007/11864) m.8/1)
53	Belge/izin süresi ve ek sürelerin belirlenmesinde hangi süre dikkate alınır?	GK m.168'deki 3 yıllık süre. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.9/4)
54	Ek süre talebi ne zamana kadar yapılmalıdır; süresinde yapılmazsa ne olur?	En geç belge/izin süresi sonundan itibaren 1 ay içinde (belge için DYS üzerinden Bakanlığa, izin için İBGS'ye); süresinde yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.10/1–2)
55	Tebliğde sayılan mücbir sebep ve fevkalade haller nelerdir?	Tabii afetler ve yangın; ithalatçı ülkede/serbest bölgede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka; firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya el konulması; iflas veya konkordato (mahkeme kararıyla tevsik); grev ve lokavt. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.10/3)
56	Hariçte işleme izin belgesi/izni ne zamana kadar revize edilebilir?	Belge taahhüt kapatma aşamasına kadar, gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaat üzerine. (Karar (2007/11864) m.9; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.12/1)

Vergilendirme, İthalat, Taahhüdün Kapatılması ve Yaptırımlar (Karar (2007/11864) m.10–16; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13–21)

#	Soru	Cevap
57	Serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşyada, üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme tamamen işçilikse hangi vergi alınır?	İşçilik faturasındaki kıymet üzerinden sadece KDV. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13/3; Karar (2007/11864) m.10/3)
58	Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında teminat alınır mı; istisnası nedir?	İhracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır; eşya usulüne uygun geri gelmezse irat kaydedilir. DFİF primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracında teminat aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13/4; Karar (2007/11864) m.10/4)
59	Hariçte işleme kapsamındaki ithalatı izin sahibi dışındaki bir firma yapabilir mi; KDV nasıl alınır?	Evet; ithalatı yapacak kişinin bilgileri belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir ve ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden KDV tahsil edilir. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.16/1; Karar (2007/11864) m.11/1)
60	Taahhüt kapatma başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?	Belge/izin süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren bir ay içinde; izin belgesi için DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğüne, izin için izni veren İBGS'ye. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.17/1; Karar (2007/11864) m.12/1)
61	Süresinde kapatma başvurusu yapılmazsa ne olur?	Firmaya bir ay içinde başvurması bildirilir; bu sürede de başvurmazsa (diğer sorumluluklar yerine getirilmişse) usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır. Eksik belge halinde de 1 ay süre verilir, tamamlanmazsa mevcut belgelere göre kapatılır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.17/2, 5; Karar (2007/11864) m.12/2, 4)

#	Soru	Cevap
62	İşlenmiş ürünler şartlara uygun olarak yurda getirilmezse ne yapılması gerekir?	Geçici ihraç edilen eşyanın aynen, ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi; aksi halde kambiyo ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.18/1; Karar (2007/11864) m.13/1)
63	İşlem görmüş ürün Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenirse yurda geri getirme gerekir mi? ★ 2022	İhracatı gerçekleştiren gümrük idaresince INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla gerek yoktur; geçici ihracat eşyası için teminat irat kaydedilir veya vergi tahsil edilir, kambiyo hükümleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.18/2; Karar (2007/11864) m.13/2)
64	Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması halinde vergiler hangi tarih itibarıyla tahsil edilir?	Kayıtlı miktar/değer üzerindeki ithalat ve iptalde yapılmış ithalat → ithal tarihi; ithalat yapılmamışsa teminata bağlanan/alınmayan vergi → ihraç tarihi itibarıyla; GK ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.20/1; Karar (2007/11864) m.15/1)
65	Kapatmada ibraz edilen beyanname ve ekleri sahte veya tahrifatlı çıkarsa hangi yaptırım uygulanır?	Vergi tahsil edilir, kanuni işlem yapılır ve firma 1 yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz. (Yanlış işlem yapan/yanıltıcı bilgi vererek vergi kaybına sebep olanlar, asıl borçludan alınamayan alacaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur.) (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.20/2–3; Karar (2007/11864) m.15/2–3)
66	Geçici ihraç edilen eşya süre bitiminden sonra aynen geri getirilirse ne uygulanır?	Gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.21; Karar (2007/11864) m.16)

Tamir Amaçlı Hariçte İşleme, Sinema Filmleri ve Tütün (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3, 5, 14)

#	Soru	Cevap
67	Tamir amaçlı hariçte işleme iznini kim verir; ayrıca izin belgesi düzenlenir mi?	İlgili gümrük idaresi verir; idarece onaylanan beyanname izin hükmündedir, ayrıca izin belgesi düzenlenmez. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/1)
68	Tamir amaçlı geçici ihraçta ayniyet bilgileri beyannamenin hangi kutusuna yazılır?	44 numaralı kutuya: işleme faaliyetinin mahiyeti, marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikler ve özel işaretler. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/1)
69	Eşyanın tamir edilebilir olduğu gümrükçe tespit edilemezse ne ibraz edilir?	Yetkili servisten teknik rapor veya sanayi odası / ticaret ve sanayi odasından belge; kamu kurumları, belediyeler, sermayesi tamamen devlete ait KİT'ler ile sivil havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarında kendi yetkili teknik personelinin raporu yeterlidir. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/2)
70	Bedelsiz tamirde tam muafiyet için gümrük idaresine hangi belge ibraz edilir?	İmalatçı/ihracatçı firmanın garanti belgesi veya sözleşmesi ya da imalat hatasını gösteren imalatçı firma yazısının, noterlikçe veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı tercümesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/3)
71	Tamiri mümkün olmayan eşya yerine aynı teknik özellikte yeni eşya gönderilirse hangi hükümler uygulanır?	Garanti kapsamında olsun olmasın serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/5)

#	Soru	Cevap
72	Stüdyo banyo/post-produksiyon için geçici ihraç edilecek sinema-TV filmleri ve ses bantlarında başvuru nereye yapılır; vergi nasıl hesaplanır?	Başvuru doğrudan gümrük müdürlüklerine; onaylı beyanname izin hükmündedir. Vergi, gümrük kıymeti olarak işçilik veya işleme masraflarına eşit tutar üzerinden, geri getirilen eşyanın beyannamesinin tescil tarihindeki unsurlara göre. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.5)
73	Hariçte işleme izin belgesiyle yaprak tütünlerin geçici ihracında hangi belge aranır?	Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen izin belgesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.14)

Sık Karıştırılanlar

Bedelli tamir (GK m.143): kıymet = **tamir masrafı**, vergi unsurları = **serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi** (geçici ihracat beyannamesi değil). GY m.411: **navlun, sigorta** ve tamir sırasındaki diğer masraflar da dikkate alınır.

Tarih ayrımı: GK m.141/2 miktar-nitelik → **HİR beyannamesi**, diğer unsurlar → **serbest dolaşıma giriş beyannamesi**; GK m.147 (önceden ithalat) indirilecek tutar → **geçici ihracat beyannamesi**; GY m.414 vergilendirme → **ikame eşya ithal beyannamesi**.

INF 2 = hariçte işlemede **üçgen trafik** belgesi; düzenleyen üçgen trafiğe izin veren / ihracatı gerçekleştiren **gümrük idaresi**. INF 2 varsa ürünün yurda geri getirilmesi gerekmez.

Süreler: belge/izin azami **12 ay**; ek süre belgeye **orijinal sürenin 1/2'si**, izne **12 aya kadar**; ek süre ve kapatma başvurusu **1 ay**; önceden ithalatta ihraç **2 ay**; sahte belgede **1 yıl** yararlandırmama; GK m.168 **3 yıl** dikkate alınır.

Merci ayrımı: izin **belgesi** → **Bakanlık (DYS)**; maden cevheri/kıymetli maden-taş **izni** → **maden İBGS**; tamir, garanti, standart değişim, sinema filmi → **gümrük idaresi** (onaylı beyanname izin hükmünde, ayrıca belge düzenlenmez).

İkame ürün: **aynı tarife pozisyonu, aynı ticari nitelik, aynı teknik özellik**; kullanılmış eşya yerine **kullanılmış** (garanti/imalat hatasıyla **bedelsiz** ise yeni olabilir). Standart değişim **tarım ürünlerinde** uygulanmaz ve **m.137/2 ile m.138(b)**'ye tabi değildir.

Düşümde **anti-damping, telafi edici vergiler ve ek mali yükler dikkate alınmaz**; atık/artık ikincil ürünler düşüm **içinde kabul edilir**.

Bedelsiz tamir → **tam muafiyet**, ama ilk girişte **kusurlu olduğu dikkate alınmışsa** uygulanmaz. Tamir edilemeyen eşya yerine yeni eşya → garanti olsun olmasın **serbest dolaşıma giriş**. Rejim **teknik performansı geliştirmek** için kullanılamaz.